

0032647-07.2017.8.26.0405

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Elia Kinosita

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: Vara do Júri/Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... com condenação por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e latrocínio, a demonstrar conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes graves, de modo que considerando essas circunstâncias fixo a pena base em 18 anos;

Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar as qualificadoras do meio de que resultou perigo comum e de recurso que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

Vara do Júri/Execuções Criminais

Avenida das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0032647-07.2017.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0032647-07.2017.8.26.0405

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 446/2017 - 2º Distrito Policial de Osasco, 9947/2017 - 5º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "Lipe Loko", e VINÍCIUS DE MATTOS SANTOS foram denunciados e processados como incurso na sanção do artigo 121 §2º, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, por oito vezes, do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 12 de novembro de 2017, entre 17h30min e 18h00min, na confluência das Ruas da Ladeira, Robert Kennedy e Marina Bernardes de Souza, Bairro São Vitor, nesta cidade e Comarca de Osasco, com ânimo homicida, por motivo fútil, emprego de meio de que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, com ânimo homicida, tentaram matar, um ao outro, bem como assumiram o risco de matar as vítimas Thiago Henrique Silva David, João Carlos Ribeiro de Jesus de Oliveira, Flávio Vieira, Kátia da Conceição Gasche, Nathan da Silva, Leonardo da Silva Nunes e Hiago dos Santos Ribeiro, mediante disparos de arma de fogo, provocando nas vítimas as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 174, 176, 239, 247, 557, 560 e 1277 (sendo que o réu Felipe não foi atingido, assim como a vítima Thiago), somente não se consumando os crimes por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima Thiago não foi atingido porque conseguiu fugir e as demais receberam pronto e eficaz socorro médico; os

crimes foram praticados por motivo fútil, com emprego de meio de que pode resultar perigo comum e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O feito foi regularmente processado, sendo os réus pronunciados. Houve interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, cujo acórdão não lhe deu provimento.

Realizado hoje o julgamento decidiram os Senhores Jurados pela condenação do réu Felipe conforme pronunciado e pela absolvição do réu Vinícius.

Ante à decisão do E. Conselho de Sentença, passa-se à aplicação da pena:

Réu Felipe Ribeiro dos Santos

Vítima Thiago Henrique Silva David

A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o réu ora é condenado é 12 anos de reclusão;

Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: conforme fls. 1204/1209, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenação por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e latrocínio, a demonstrar conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes graves, de modo que considerando essas circunstâncias fixo a pena base em 18 anos;

Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar as qualificadoras do meio de que resultou perigo comum e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, de modo que a pena deve ser aumentada em 4 anos (2 para cada qualificadora);

Causas de aumento ou diminuição: há a computar a forma tentada do crime, considerando que esta vítima não foi atingida, cabível a diminuição pelo máximo legal de 2/3, resultando pena de 7 anos e 4 meses de reclusão;

Vítima João Carlos Ribeiro de Jesus de Oliveira

A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o réu ora é condenado é 12 anos de reclusão;

Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: conforme fls. 1204/1209, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenação por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e latrocínio, a demonstrar conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes graves, de modo que considerando essas circunstâncias fixo a pena base em 18 anos;

Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar as qualificadoras do meio de que resultou perigo comum e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, de modo que a pena deve ser aumentada em 4 anos (2 para cada qualificadora);

Causas de aumento ou diminuição: há a computar a forma tentada do crime, considerando que esta vítima foi efetivamente atingida e sofreu lesões de natureza leve (fls. 174), cabível a diminuição pela metade, resultando pena de 11 anos de reclusão;

Pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Vítima Flávio Vieira

A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o réu ora é condenado é 12 anos de reclusão;

Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: conforme fls. 1204/1209, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenação por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e latrocínio, a demonstrar conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes graves, de modo que considerando essas circunstâncias fixo a pena base em 18 anos;

Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar as qualificadoras do meio de que resultou perigo comum e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, de modo que a pena deve ser aumentada em 4 anos (2 para cada qualificadora);

Causas de aumento ou diminuição: há a computar a forma tentada do crime, considerando que esta vítima foi efetivamente atingida e sofreu lesões de natureza leve (fls. 176), cabível a diminuição pela metade, resultando pena de 11 anos de

reclusão;
Pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Vítima Kátia da Conceição Gasche

A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o réu ora é condenado é 12 anos de reclusão;

Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: conforme fls. 1204/1209, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenação por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e latrocínio, a demonstrar conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes graves, de modo que considerando essas circunstâncias fixo a pena base em 18 anos;

Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar as qualificadoras do meio de que resultou perigo comum e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, de modo que a pena deve ser aumentada em 4 anos (2 para cada qualificadora);

Causas de aumento ou diminuição: há a computar a forma tentada do crime, considerando que esta vítima foi efetivamente atingida e sofreu lesões de natureza leve (fls. 239), cabível a diminuição pela metade, resultando pena de 11 anos de reclusão;

Pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Vítima Nathan da Silva

A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o réu ora é condenado é 12 anos de reclusão;

Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: conforme fls. 1204/1209, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenação por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e latrocínio, a demonstrar conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes graves, de modo que considerando essas circunstâncias fixo a pena base em 18 anos;

Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar as qualificadoras do meio de que resultou perigo comum e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, de modo que a pena deve ser aumentada em 4 anos (2 para cada qualificadora);

Causas de aumento ou diminuição: há a computar a forma tentada do crime, considerando que esta vítima foi efetivamente atingida e sofreu lesões de natureza leve (fls. 247), cabível a diminuição pela metade, resultando pena de 11 anos de reclusão;

Pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Vítima Leonardo da Silva Nunes

A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o réu ora é condenado é 12 anos de reclusão;

Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: conforme fls. 1204/1209, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenação por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e latrocínio, a demonstrar conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes graves, de modo que considerando essas circunstâncias fixo a pena base em 18 anos;

Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar as qualificadoras do meio de que resultou perigo comum e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, de modo que a pena deve ser aumentada em 4 anos (2 para cada qualificadora);

Causas de aumento ou diminuição: há a computar a forma tentada do crime, considerando que esta vítima foi efetivamente atingida e sofreu lesões de natureza leve (fls. 557), cabível a diminuição pela metade, resultando pena de 11 anos de reclusão;

Pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Vítima Hiago dos Santos Ribeiro

A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o réu ora é condenado é 12 anos de reclusão;
Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: conforme fls. 1204/1209, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenação por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e latrocínio, a demonstrar conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes graves, de modo que considerando essas circunstâncias fixo a pena base em 18 anos;
Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar as qualificadoras do meio de que resultou perigo comum e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, de modo que a pena deve ser aumentada em 4 anos (2 para cada qualificadora);
Causas de aumento ou diminuição: há a computar a forma tentada do crime, considerando que esta vítima foi efetivamente atingida e sofreu lesões de natureza grave (fls. 560), cabível a diminuição pelo mínimo legal, resultando pena de 14 anos e 8 meses de reclusão;
Pena de 14anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado.

Vítima Vinícius de Mattos Santos

A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o réu ora é condenado é 12 anos de reclusão;
Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: conforme fls. 1204/1209, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenação por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e latrocínio, a demonstrar conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes graves, de modo que considerando essas circunstâncias fixo a pena base em 18 anos;
Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar as qualificadoras do meio de que resultou perigo comum e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, de modo que a pena deve ser aumentada em 4 anos (2 para cada qualificadora);
Causas de aumento ou diminuição: há a computar a forma tentada do crime, considerando que esta vítima foi efetivamente atingida e sofreu lesões de natureza leve (fls. 1277), cabível a diminuição pela metade, resultando pena de 11 anos de reclusão;
Pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS como incurso no artigo 121 §2º, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, por oito vezes, na forma do artigo 69 todos do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade total de 88 anos de reclusão regime inicial fechado; e ABSOLVER o réu VINÍCIUS DE MATTOS SANTOS com fundamento no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

Aplica-se o disposto no artigo 69 do Código Penal, eis que conforme artigo 70 "caput" parte final do mesmo diploma legal, as condutas resultaram de desígnios autônomos e praticada de forma dolosa.

Justifica-se a fixação do regime fechado como de cumprimento inicial de pena, eis que se trata de crime equiparado a hediondo, bem como há expressa previsão legal da fixação deste regime no artigo 33 §1º alínea "a" do Código Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória ou definitiva, caso haja ou não interposição de recurso desta condenação.

Não poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade, eis que inalterada a situação processual de outrora que ensejou a decretação da prisão, de modo que a concessão da liberdade se configura em exceção, a qual inexistente, de modo que a necessidade da custódia cautelar se reforça com esta sentença condenatória e ainda pelos péssimos antecedentes criminais.

Quanto ao réu Vinícius, por ora, levanto as medidas cautelares, contudo, deverá manter endereço atualizado nos autos, para o caso de haver novo julgamento.

Oportunamente, comunique-se aos órgãos de identificação e ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Sala das deliberações do Tribunal do Júri da Comarca de Osasco às 15h18min do dia 29 de setembro de 2.022.

Élia Kinosita
Juíza Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA